

RECURSO CÍVEL Nº 5061859-20.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: ADEMIR GOMES DA HORA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC (RÉU)

RECURSO EM FACE DE SENTENÇA EXTINTIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO INSS E DA ASSOCIAÇÃO. SISTEMA RECURSAL PECULIAR DO JUIZADO NÃO ADMITE IMPUGNAÇÃO QUER RECURSAL QUER POR MEIO DE AÇÃO EM FACE DE SENTENÇA EXTINTIVA SEM APRECIACÃO DO MÉRITO. EXCEÇÃO AO ENUNCIADO 18 DAS TURMAS RECURSAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O INSS E A ASSOCIAÇÃO. RESPONSABILIDADES DISTINTAS. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, ANULAR a sentença, determinando o prosseguimento da instrução e, após, prolação de sentença como entender de direito o Juízo. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da anulação. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2024.

5061859-20.2024.4.02.5101

510014336323 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5061859-20.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: ADEMIR GOMES DA HORA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao INSS.

Vejamos:

Trata-se de ação ajuizada por ADEMIR GOMES DA HORA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e da ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC, objetivando a cessação dos descontos incidentes sobre sua aposentadoria a título de "CONTRIBUIÇÃO APDAP PREV", com a restituição em dobro dos valores já descontados (R\$ 1.011,42), além do pagamento de quantia de R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) referente a danos morais. Atribuiu à causa o valor de R\$ 14.211,42.

Foram apresentados em anexo à inicial: procuração, identidade, comprovante de residência e histórico de créditos previdenciários.

Relatados, decido.

No caso concreto, o autor pretende a condenação dos réus ao pagamento de reparação extrapatrimonial em virtude de alegados descontos indevidos ocorridos em seu benefício previdenciário.

Conquanto o INSS possa ser eventualmente responsabilizado por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de irregulares averbações de descontos nos benefícios que gerencia, a causa de pedir dos presentes autos diz respeito à ilegalidade na associação do autor

ao beneficiário dos valores descontos, ilícito que, se eventualmente comprovado, não pode ser atribuído à autarquia ré, que não detém o dever de fiscalização das consignações, mas apenas registra os pedidos de averbações em folha, nos termos da lei.

Aqui, ao contrário do que pretende o autor, a relação jurídica que deve ser discutida é aquela travada exclusivamente entre o autor e a associação ré, de modo a averiguar-se a regularidade ou mesmo existência de ato associativo que justifique os descontos e para esta quaestio juris não há que se falar em pertinência subjetiva que justifique a integração do polo passivo pelo INSS.

Portanto, flagrante a ilegitimidade do INSS para responder aos termos da demanda.

Neste sentido, excluída a autarquia previdenciária do polo passivo, e verificando-se que a segunda ré não se enquadra nas hipóteses previstas do art. 109, I da CF/88, abaixo transcrito, visto que se trata de uma pessoa jurídica de direito privado não integrante da Administração Pública federal, tanto direta quanto indireta, é o caso de julgar extinta a demanda.

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País;

III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional;

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;

V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;

V-A as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo; **(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)**

VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira;

VII - os habeas corpus, em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição;

VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;

IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar;

X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o "exequatur", e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização;

XI - a disputa sobre direitos indígenas.

Deste modo, o presente feito deve ser extinto sem resolução do mérito, por incompetência *ratione materiae*.

Dispositivo

Diante do exposto, **JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO**, por reconhecer a ilegitimidade do INSS para responder aos termos desta demanda, com fulcro no artigo 485, incisos I e VI, cumulado com artigo 330, II, todos do Código de Processo Civil.

Em sede recurso, a parte autora alega que a autarquia tem claro interesse na pretensão, uma vez que é responsável pelos descontos efetuados e impõe a autorização do beneficiário para o início dos descontos.

VOTO

O rito instituído pela Lei 10.259/01 tem por princípios motrizes a simplicidade e a celeridade. O sistema recursal dos Juizados é diferenciado e há previsão tão somente de recurso para as decisões que deferem medida cautelar, no curso do processo. Disposição esta que tem interpretação reiterada no sentido de que cabe recurso tanto em face das decisões que deferem como em face das que indeferem medida cautelar e/ou antecipação de tutela. Neste sentido, inclusive, veja-se o Enunciado nº 3, destas Turmas Recusais:

"Somente caberá Recurso de Decisão do deferimento ou indeferimento de liminar."

Excetuada as mencionadas decisões, só será admitido recurso de sentença definitiva, art. 5º, da Lei nº 10.259/01.

Disposição esta que comporta apenas a exceção no tocante às decisões extintivas, sem apreciação de mérito que possam importar negativa de jurisdição, como por exemplo, incompetência, litispendência e etc. Neste sentido, enunciado 18 destas Turmas:

“Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição”.

Ressalvada a hipótese de negativa de jurisdição, não há recurso para as sentenças extintivas sem apreciação do mérito.

No caso concreto entendo existir negativa de jurisdição.

II - Do caso concreto:

Narra a parte autora que vem sofrendo descontos em sua aposentadoria em favor da APDAP PREV, os quais não reconhece.

Destaco que resta evidenciada a legitimidade do INSS, considerando o pleito aduzido em face do mesmo (dano material e dano moral por descontos indevidos) , vez que a consignação foi efetuada no benefício devido por este. Se há responsabilidade a título de dano material ou moral é questão a ser abordado no mérito.

Ressalta-se, ainda, que não se aplicam aqui as normas do CDC quanto ao INSS, pois, a autarquia não figura na cadeia de consumo, mas apenas como responsável pelos descontos, vez que elabora e é responsável pela folha de pagamento dos benefícios previdenciários. O INSS não é instituição financeira, cujo serviços estão regidos pelo CDC.

Impende ressaltar que o contrato é firmado entre a instituição e o interessado, cabendo ao INSS, em casos como o dos autos, após o envio das informações necessárias/pertinentes, processar os descontos na renda do beneficiário do RGPS, com vistas a promover seu repasse à associação.

Contudo, sendo o INSS responsável pela folha de pagamento, cabe a ele zelar pela operacionalização dos descontos realizados pelas associações, só podendo efetuá-los caso haja expressa autorização.

Ou seja, sendo o INSS gestor do Sistema de Previdência Social, cabe ao mesmo a exclusividade de administrar e executar o pagamento dos benefícios previdenciários, incumbindo-lhe a suspensão dos descontos em folha de seus beneficiários, quando é informado previamente de suspeita de fraude.

Dessa forma, nesta relação jurídica previdenciária entre o autor e o INSS, deve ser verificado se houve omissão específica da autarquia em seu dever de gestão da folha de pagamento dos benefícios, sendo imprescindível a análise sobre a observância pela autarquia previdenciária das normas e rotinas impostas pelas IN INSS/DC nº 121/05 e INSS/PRES nº 28/2008, em especial se houve eventual inércia na suspensão dos descontos após formalização de reclamação pelo segurado.

Destaco, ainda, não haver litisconsórcio passivo necessário entre o INSS e a Associação que realiza os descontos, uma vez que, de fato, trata-se de responsabilidades distintas, não havendo que se falar no instituto jurídico da solidariedade, a não ser que prevista em lei ou em contrato, o que não é o caso.

Portanto, entendo restar caracterizada, na hipótese dos autos, a negativa de jurisdição. Pois, a responsabilidade do INSS deve ser perquirida de acordo com suas atribuições e responsabilidades, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário. Ainda que para a resolução da lide seja necessária instrução do feito, com eventual envio de ofícios aos conveniados para encaminhamento dos contratos de mútuo ou documento de adesão, para apreciação sobretudo do dano material, vez que o INSS via de regra repassa os valores aos mesmos. Pois, conforme o quadro fático e o esclarecimento do ocorrido diversas podem ser as conclusões.

Destaco que essa 8ª Turma Recursal recebe recursos de sentenças em lides análogas, algumas propostas em face do INSS e associação e outras tão somente em face do INSS. A despeito de não ser hipótese de litisconsórcio passivo necessário, nada impede o pleito cumulado.

Ademais, vejamos a questão submetida a julgado pela TNU no tema 326:

Tema	326	Situação do tema	Em Julgamento	Ramo do direito	DIREITO ADMINISTRATIVO
Questão submetida a julgamento	Definir se o INSS é civilmente responsável nas hipóteses em que se realizam descontos de contribuições associativas em benefício previdenciário sem autorização do segurado, bem como se, em caso positivo, quais os limites e as condições para caracterização dessa responsabilidade.				
Tese firmada					
Processo	Decisão de afetação	Relator (a)	Julgado em	Acórdão publicado em	Trânsito em julgado
PEDILEF 0517143-49.2019.4.05.8100/CE PEDILEF 5001931-18.2022.4.04.7118/RS	19/04/2023 15/09/2023	Juiz Federal Odilon Romano Neto			

Pelos motivos acima expostos, entendo configurada a negativa de jurisdição.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de ANULAR a sentença, determinando o prosseguimento da instrução e, após, prolação de sentença como entender de direito o Juízo. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da anulação. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa ao Juízo de origem.